

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 적극적인 업무처리로 공매속행을 통한 조세수익
확충에 기여
2. 소관부점 : 대구경북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

대구경북지역본부 ○○○○ 차장대우(4급)는 2018. 3월부터 조세정리팀에서 근무하면서 경상북도 산하 지자체 등 전체 28개 위임기관으로부터 「국세징수법」 제61조 제5항 및 「지방세징수법」 제71조 제5항에 따라 공매대행 의뢰받은 압류재산의 공매업무를 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

(1) 적극적인 행정처리를 통한 압류 후 장기미매각 부동산 공매 속행

위 직원은 ○○○○청으로부터 체납자 ●●●●(XXXXXX-XXXXXX)의 압류재산 ‘○○○○도 ○○○군 △△면 ○○리 XXX-XX 외 3필지’에 대한 공매 진행가능 여부 질의를 받고 그 내역을 확인하던 중, 해당 압류재산이 과거 세 차례(2008년, 2014년, 2019년)에 걸쳐 이미 공매대행 의뢰되었다가 공매해제 및 반려로 종결된 내역을 확인하였고, 이후 세부적인 내용을 검토한 결과 ‘○○○리 XXX-XX 외 1필지’의 등기사항전부증명서상에 등기된 임의경매¹⁾가 배당종결 되었음을 확인하였다.

이 경우 통상적으로 해당 부동산이 경매를 통해 매각되어 제3자 소유일 가능성이 높으므로 공매를 진행하지 않는 경우가 많으나, 해당 부동산이 배당종결 후 공부상 소유권이 장기간 이전되지 않았음에 착안하여 경매대상 물건 목록 중 일부 물건의 매각으로 채권회수가 완료되었을 가능성이 있다고 보고, 폐쇄등기부등본을 발급받아 임의경매권자인 (주)대구은행의 근저당설정 당시 공동담보목록을 검토하였다.

이를 통해 공동담보물건 중 일부 부동산이 경매 낙찰을 원인으로 소유권 이전²⁾되었음을 확인하였으며, 근저당권자의 채권액이 해당 경매사건의 낙찰가액으로 모두 정리되었을 가능성이 높다고 보고, 근저당권자였던 (주)■□■□의 담당부서에 해당 사안을 안내하여 채권액이 회수된 경우 임의경매신청등기를 말소할 것을 요청하였다.

한편, 경매사건의 종결 시점으로부터 20년 이상 경과하여 담당자 확인 및 업무협조가 쉽지 않았으나, 위 직원은 지속적인 요청과 설득을 통해 (주)■□■□의 체납자 ●●●●에 대한 채권액이 전부 회수되었음을 확인하고 경매취하서를 제출(2020. 7. 22.)하도록 하여 경매 등기가 말소되었으며, 이후 2020. 8. 31. ○○군청으로부터 해당 부동산의 공매대행을 의뢰³⁾받고 속행하여 2020. 9. 23. 44회차 공매공고에 부쳤다.

1) 부동산 등기사항전부증명서상 갑구 9번 임의경매신청(1997.12.12.) 대구지방법원 1997타경 69712

2) 공동담보물건인 경상북도 청도군 청도읍 원정동 574, 575-2, 575-5은 1998. 10. 30.낙찰을 원인으로 소유권 이전 등기되었으며, 해당 경매사건의 종국일은 1998. 11. 27.임

3) 성주군청 2020-10180-001, 2020-10180-002(체납자 남경건설)

[표 18] 공매대행 압류재산 명세

(단위 : m², 천 원)

관리번호	공매재산의 표시			체납자	감정가
	소재지	지목	면적		

“기재 생략”

(2) 고액 및 매각용이 물건 중점관리를 통한 지표달성기여 극대화

위 직원은 주택건설사업자 (주)△△△△△부터 사업부지에 포함되는 토지 ‘○○○○도 ○○시 ○○동 XXX-X 외 1필지’가 ●●세무서의 압류로 인해 소유권이전이 곤란하다는 내용의 상담요청을 받아 그 내역을 검토한 결과, 해당 부동산의 고액매각이 용이할 것으로 판단하여 위임기관에 공매대행 의뢰를 요청하여 2020. 7. 9. 수임했다.

이후 빠른 공매 진행⁴⁾을 위해 압류권자인 근로복지공단에 신속한 채권신고를 요청하고 수시 공고를 활용하는 등의 집중 관리를 하였고, 그 결과 해당 물건은 수임일로부터 80일이 경과한 2020. 9. 28.에 최초 매각예정가격인 126백만 원 대비 약 800%인 1,012백만 원에 매각결정됨으로써 재정기여⁵⁾와 함께 공매소요기간 단축⁶⁾에도 기여하였다.

4) 공매진행 경과

수임 '20. 7. 9.	→	감정평가 의뢰 '20. 7. 27.	→	공매공고 품의 '20. 8. 12.	→	매각결정 승인 '20. 9. 28.	→	잔대금 완납 '20. 10. 21.
------------------	---	------------------------	---	------------------------	---	------------------------	---	------------------------

5) 낙찰가액 중 위임관서의 체납세액에 981,248,450원 총당 예상됨

6) ‘공매재정기여율’과 ‘공매소요기간’은 경영평가지표로 중점 관리가 필요한 사항임

[표 19] 공매대행 압류재산 명세

(단위 : m², 천 원)

관리번호	공매재산의 표시			체납자	감정가
	소재지	지목	면적		

“기재 생략”

다. 실적 또는 성과

위 직원은 조세채권관리 업무에 관한 전문적인 지식과 노하우를 바탕으로 적극적인 업무처리를 통해 매각이 곤란했던 재산의 장애요인을 제거한 후 공매를 속행하여 공매전문기관으로서의 위상을 높이고, 고액 물건을 신속히 매각하여 조세채권 회수실적 제고에도 기여하였다.

4. 조치할 사항

대구경북지역본부 본부장은 적극적인 행정처리를 통한 장기 미매각 압류재산을 속행하여 조세채권 회수실적 제고에 기여한 ○○○ 차장 대우를 격려하고, 해당 업무 사례를 전 부점에 전파하시기 바랍니다.

(통보)